

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 23/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC 008955.989.25-6.

Representante: Econstrufor Materiais de Construção Ltda.

Representada: Câmara Municipal de Louveira.

Responsáveis: Antonio Carlos Rodrigues de Souza – Presidente.

Assunto: Representação contra o edital do Pregão eletrônico nº 02/2025, Processo nº 36/2025, promovido pela Câmara Municipal de Louveira objetivando a contratação de empresa especializada para atividades secundárias, contemplando os serviços de recepcionista; copeira; jardineiro; limpeza e higienização; controlador de acesso; vigilante e encarregado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Louveira.

Valor estimado: R\$ 9.651.173,04 (nove milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e cento e setenta e três reais e quatro centavos).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Advogado habilitado no e-tcesp: Ricardo dos Santos Martins (OAB/SP 276.347); Rafael Createo (OAB/SP 276.345).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA; COPEIRA; JARDINEIRO; LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; CONTROLADOR DE ACESSO; VIGILANTE E ENCARREGADO. VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA, DESATENÇÃO AO ARTIGO 67, §§ 2º, 3º E 4º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXTRAPOLAÇÃO DOS TERMOS E LIMITES DO ARTIGO 67, §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS LEGAIS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 1º, INCISO I E §2º DA LEI 14.133/21. EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO. CONFORMAÇÃO DO VALOR AO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 37 DO TCESP. EXIGÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO, JÁ HOMOLOGADO PELO JUÍZO COMPETENTE E EM PLENO VIGOR, DAS EMPRESAS QUE APRESENTAREM CERTIDÃO POSITIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 69, II DA LEI Nº 14.133/21. INVERSÃO DE FASES. DISCIPLINA DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 14.133/21. DESARRAZOADA. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ECONSTRUFOR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 02/2025, Processo nº 36/2025, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA** objetivando a contratação de empresa especializada para atividades secundárias, contemplando os serviços de recepcionista; copeira; jardineiro; limpeza e higienização; controlador de acesso; vigilante e encarregado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Louveira.

A leitura do termo de referência informa que a licitação se destina à contratação de mão de obra nas seguintes quantidades e funções: 04 (quatro) recepcionistas; 03 (três) copeiras, 1 (um) jardineiro, 11 (onze) agentes de limpeza e higienização, 08 (oito) controladores de acesso, 03 (três) vigilantes patrimoniais desarmados e 01 (um) encarregado geral.

1.2. A Representante apresenta as seguintes insurgências contra o ato convocatório:

1.2.1. Exigência de visita técnica obrigatória (item 6.10), em contrariedade com o artigo 63, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 14.133/21;

1.2.2. Requisição de atestados de capacidade técnica demonstrando experiência anterior na prestação de serviços com quantitativo mínimo de 24 postos de trabalho e período de execução não inferior a 30 meses, além de ausência de menção à possibilidade de demonstração da habilitação por meio de certidões admitidas pela lei (itens 6.8.1.1 e 6.8.1.2);

1.2.3. Exigência desarrazoada de Registro ou Inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Química - CRQ (itens 6.8.2.1 e 6.8.2.2) para a contratação de serviços de recepcionista, copeira, jardineiro, agente de limpeza e higienização, controlador de acesso, controlador de acesso (noturno), vigilante patrimonial desarmado e encarregado geral;

1.2.4. Exclusão dos benefícios legais às microempresas e empresas de pequeno porte sem motivação clara (itens 4.7 a 4.9);

1.2.5. Exigência de demonstração de capital social mínimo de R\$ 965.117,30 sem justificativa técnica (item 6.7.5);

1.2.6. Requisição de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, como requisito de qualificação econômico-financeira, sem previsão o artigo 69, II da Lei Federal nº 14.133/21 (item 6.7.2).

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Diante da materialidade das críticas incidentes sobre a obrigatoriedade de visita técnica, requisição de Registro ou Inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto a Conselho profissional aparentemente sem afinidade com os serviços que serão contratados e exigência de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 19/05/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que **CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA** apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

1.5. Além das questões impugnadas na representação, há outros temas de destacada importância e que igualmente demandavam justificativas e esclarecimentos da Representada:

1.5.1. Em primeiro lugar, com relação às **cláusulas 6.8.2 e 6.8.2.5**, destaquei a necessidade de **demonstração da legalidade da exigência de comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente na fase de habilitação, onde apenas é exigível, na forma do inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21, a “apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação”.**

1.5.2. Com relação aos aspectos que circundam a legalidade das regras do edital para a **visita técnica**, considerei necessário que a Representada esclarecesse, além da exigência de que a diligência seja feita necessariamente pelo responsável técnico, a possível contradição entre a regra da cláusula 6.10 (*“Apresentação do comprovante de realização de visita técnica que no presente caso é obrigatória, em decorrência das peculiaridades do local, uma vez que se trata de locar com instalações específicos que só será possível o conhecimento detalhado com a realização da vistoria in loco”*), impugnada pela Representante, e a parte final da cláusula 6.8.2.2 que impõe a apresentação de *“Atestado de Visita Técnica, devidamente assinado pelo RT, o atestado de visita poderá ser substituído por uma declaração, em que o RT, demonstre ter pleno conhecimento do objeto licitado, não podendo alegar falta de conhecimento futuro.”*

1.5.3. Além disso, foi requisitada a apresentação de justificativas técnicas mais detalhadas para a inversão de fases do procedimento licitatório, nos termos do item 5 do edital que, com fundamento no artigo 17, §1º da Lei nº 14.133/21, apenas dispõe que a inversão de fases se destina a *“evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances, antes do julgamento da capacidade de execução do objeto”*.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 21/05/2025.

1.6. Notificada, a Edilidade apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 37).

Em conclusão, salienta que os dispositivos impugnados do Edital do Pregão Eletrônico n.º 02/2025 encontram-se amparados por fundamentos jurídicos consistentes, respaldo técnico idôneo e análise prévia dos órgãos de controle interno e jurídico da Câmara Municipal de Louveira.

Alega que as exigências criticadas nas representações são justificadas em razão da complexidade, da continuidade e da sensibilidade do objeto contratual, além de proporcionais, razoáveis e necessárias à proteção do interesse público e à garantia da seleção da proposta mais vantajosa.

1.7. A unidade jurídica do **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE**, com endosso da respectiva **Chefia**, se manifestou no sentido da **procedência parcial** da representação, propondo **recomendação** à Câmara de Louveira para que reveja o critério de julgamento do certame, segregando serviços de naturezas diversas, bem como revise o orçamento estimado e apresente os custos unitários detalhados no Edital ou em seus Anexos (evento 48).

1.8. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 53) emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da representação e pela pertinência dos pontos suscitados de ofício pela r. decisão que determinou a suspensão do torneio, sem prejuízo de recomendações consignadas no corpo do parecer.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 23/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-008955.989.25-6

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ECONSTRUFOR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 02/2025, Processo nº 36/2025, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA** objetivando a contratação de empresa especializada para atividades secundárias, contemplando os serviços de recepcionista; copeira; jardineiro; limpeza e higienização; controlador de acesso; vigilante e encarregado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Louveira.

2.2. A instrução processual confirmou as inconsistências e contradições entre os dispositivos que disciplinam a vistoria prévia no ato convocatório examinado.

Portanto, caso a Edilidade ratifique que a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o regramento do edital deverá ser conformado ao disposto no artigo 67, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 14.133/21, requisitando que os licitantes atestem, sob pena de inabilitação, que conhecem o local e as condições de realização dos serviços, assegurando-lhes o direito de realização de vistoria prévia em datas e horários diferentes, sem omitir a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico dos licitantes acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

2.3. Descabida a requisição de atestados de capacidade técnica em um número mínimo de 24 postos de trabalho em serviços de limpeza, asseio e

conservação, sendo que a contratação pretendida prevê apenas 10 postos para os serviços de limpeza e higienização, sendo 9 efetivos e 1 reserva.

O edital incorre em evidente extrapolação do limite do artigo 67, §2º da Lei Federal nº 14.133/21 e o número de postos de trabalho deve ser, portanto, reduzido a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo destas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Assiste também razão à Representante quanto à ausência de menção à possibilidade de demonstração da habilitação por meio de “certidões” admitidas pela lei e o edital, que apenas consigna “atestados”, deverá ser reformado quanto a este aspecto.

No entanto, a queixa contra a exigência de demonstração de período de execução não inferior a 30 meses é improcedente, pois a condição editalícia se encontra amparada pelo §5º do artigo 67 da Lei nº 14.133/21, que autoriza a requisição de certidões ou atestados que demonstrem que os licitantes tenham executado serviços contínuos similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos ou 36 (trinta e seis) meses.

2.4. A exigência de Registro ou Inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Química – CRQ como requisito de qualificação técnica em um certame destinado à contratação de serviços de recepcionista, copeira, jardineiro, agente de limpeza e higienização, controlador de acesso, controlador de acesso (noturno), vigilante patrimonial desarmado e encarregado geral não se justifica e deverá ser excluída do edital.

Como ponderado pelo DIPE, os serviços pretendidos não contemplam atividade-fim regulada por um conselho profissional particularizado, muito menos atividades que devam ser realizadas especificamente por um profissional químico ou engenheiro.

2.5. Com relação às queixas incidentes sobre a exclusão dos benefícios legais às microempresas e empresas de pequeno porte, o edital demanda reforma apenas quanto ao preceito da cláusula 4.9, que impropriamente exclui a previsão de aplicação do empate ficto para as empresas de pequeno porte.

Isto porque, de acordo com o artigo 4º, §1º, inciso I da Lei 14.133/21, as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 não são aplicadas, no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, R\$ 4,8 milhões de reais.

No presente caso, o valor global da despesa, para a execução de 36 (trinta e seis) meses de serviços, foi estimado em R\$ 9.651.173,04 (nove milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e cento e setenta e três reais e quatro centavos), o que equivale a dizer que a despesa anual do contrato será de, no máximo, R\$ 3.217.057,68, o que permite a participação de EPPs.

Admissível, contudo, que a Administração, com fulcro no §2º do artigo 4º da Lei nº 14.133/21, exija da licitante que se enquadre como empresa de pequeno porte declaração de que, no presente ano calendário, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida.

2.6. A exigência de demonstração de capital social mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, como requisito de qualificação econômico-financeira, encontra amparo no §4º do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/21.

No entanto, excessiva a requisição de capital social mínimo de R\$ 965.117,30, que corresponde a 10% (dez por cento) do valor estimado para 36 (trinta e seis) meses de vigência contratual.

Quanto ao tema, a súmula 37 deste E. Tribunal tem o seguinte verbete:

SÚMULA Nº 37 - Em procedimento licitatório para contratação de serviços de caráter continuado, os percentuais referentes à garantia para participar e ao capital social ou patrimônio líquido devem ser calculados sobre o valor estimado correspondente ao período de 12 (doze) meses.

A cláusula 6.7.5 do edital deve ser reformada para ajustar o valor do capital mínimo a ser demonstrado à razão de 10% (dez por cento) do valor estimado para o período de 12 (doze) meses, ou seja, R\$ 321.705,76.

2.7. A exigência de Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, das empresas que apresentarem Certidão Positiva de Recuperação Judicial excede as previsões do artigo 69, inciso II¹ da Lei 14.133/21 e deverá ser excluída do edital, dada a falta de fundamento legal.

Memoro que sob a vigência da Lei 8.666/93, o fundamento da requisição de certidões negativas de recuperação judicial e extrajudicial residia no artigo 31, inciso II, que previa a possibilidade de se exigir certidão negativa de falência ou **concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

¹ Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

[...]
II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Na medida em que o instituto da concordata foi extinto e cedeu lugar à recuperação judicial e extrajudicial pelas modificações trazidas na Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, admitiu-se em procedimentos licitatórios a exigência de certidões negativas de recuperação judicial e extrajudicial como requisito de qualificação econômico-financeira e a nossa jurisprudência construiu o entendimento que permitiu a participação e de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que demonstrassem planos de recuperação homologados e em pleno vigor, resultando na edição da súmula nº 50².

Ocorre que a Lei 14.133/21, em seu artigo 69, inciso II, apenas prevê a possibilidade de se exigir certidão negativa de **feitos sobre falência**, nada dispondo sobre os institutos jurídicos da recuperação judicial e extrajudicial.

O *caput* do artigo 69 da Lei 14133/21, ao dispor que “A *habilitação econômico-financeira [...] será restrita à **apresentação da seguinte documentação**”, definitivamente encerra qualquer possibilidade de se adotar interpretação extensiva do inciso II do referido dispositivo legal.*

Acrescento que a possibilidade de requisição de **relação dos compromissos assumidos pelo licitante** que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, prevista no §3º do artigo 69 da Lei 14.133/21, não reúne condições para ser admitida como autorização implícita ou indireta para a exigência de prova de acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial das licitantes.

Deverá a Administração, portanto, limitar-se a exigir, como requisito de habilitação econômico-financeira, apenas e tão somente a documentação prevista no artigo 69 da Lei 14.133/21, a exemplo do decidido

² **SÚMULA Nº 50** - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

nos autos dos TCs 9860.989.24-3³ e 23613.989.23-5⁴, ambos de minha Relatoria, além do TC 14092.989.24-3⁵, de Relatoria do Eminentíssimo Conselheiro Sidney Beraldo.

2.8. Os pontos que incorporei às causas de suspensão cautelar do certame igualmente impõem correções ao edital.

2.8.1. Considero irregular a exigência, na fase de habilitação, de prova de que o responsável técnico integra o quadro permanente na data prevista para entrega da proposta (item 6.8.2), mediante comprovação de vínculo do(s) profissional(is) nos termos da cláusula 6.8.2.5⁶ do edital.

Além desse aspecto, a Administração deverá deslocar a exigência de **comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente** para o momento da celebração do contrato, diante da ausência de autorização legal para tal requisição na fase de habilitação, na qual apenas é exigível a **apresentação de profissional**⁷ devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

³ Tribunal Pleno – sessão de 12/06/2024 – Acórdão publicado no DOE de 21/06/2024

⁴ Tribunal Pleno – sessão de 06/03/2024 – Acórdão publicado no DOE de 15/03/2024

⁵ Tribunal Pleno – sessão de 14/08/2024 – Acórdão publicado no DOE de 17/08/2024

⁶ **6.8.2.5.** A comprovação do vínculo do(s) profissional(is), deverá ser feita:

6.8.2.5.1. Mediante registro na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), ficha de empregado e contrato de trabalho;

6.8.2.5.2. Contrato celebrado com profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços;

6.8.2.5.3. Se sócio, através da cópia da ata da assembleia referente à sua investidura no cargo ou do contrato social em vigor, oportunamente à contratação.

6.8.2.5.4. Comprovação da relação jurídica entre os responsáveis técnicos e a Licitante, mediante uma das formas previstas na Súmula 25 do TCE/SP.

⁷ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

Oportuno esclarecer que não há na Lei Federal nº 14.133/21 dispositivo com o mesmo teor do revogado inciso I do §1º do artigo 30⁸ da Lei 8.666/93, que admitia a exigência de **comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta**, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

A Nova lei de Licitações e Contratos apenas admite que se exija, quando for o caso, a **apresentação de profissional** para a demonstração da qualificação técnico-profissional, embora imponha a obrigatoriedade destes profissionais participarem da obra ou serviço objeto da licitação, na forma do §6º do artigo 67⁹ do referido diploma legal.

Portanto, a disciplina de demonstração da qualificação técnico-profissional deverá ser reformada pela Administração, limitando-se a exigir o quanto admitido pelo inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21.

2.8.2. Os esclarecimentos da Edilidade não lograram justificar a inversão de fases do procedimento licitatório, nos termos do item 5 do edital que, com fundamento no artigo 17, §1º da Lei nº 14.133/21, apenas dispõe que

⁸ Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
[...]

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

[...]

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazo máximos;

⁹ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do **caput** deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

a inversão de fases se destina a *“evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances, antes do julgamento da capacidade de execução do objeto”*.

Inaceitáveis as alegações da Representada calcadas na pretensão de *“evitar a contaminação do julgamento por critérios subjetivos ou pelo excesso de habilitações improcedentes”*; garantir a *“melhor aferição da qualificação técnica e da aptidão das empresas para a execução contratual”*, sob a alegação de que *“a verificação prévia da habilitação permite eliminar, de antemão, propostas apresentadas por empresas desprovidas da mínima capacidade técnica, jurídica ou econômico-financeira para cumprir com as obrigações contratuais”*.

Os serviços licitados têm natureza comum e padronizada, amplamente disponíveis no mercado, sem envolvimento de tecnologia ou elevado risco técnico. A inversão de fases, portanto, não é cabível pelos motivos apresentados pela Administração.

Portanto, deverá o procedimento licitatório seguir a sequência convencional dos incisos I a VII do artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/21, pois desarrazoada a pretensão de posicionar a fase de habilitação antes das etapas de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

2.9. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, na companhia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE e do Ministério Público de Contas **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital de modo a: **1)** corrigir as inconsistências e contradições entre os dispositivos que disciplinam a vistoria prévia, conformado ao disposto no artigo 67, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 14.133/21; **2)** conformar os requisitos de qualificação técnica aos termos e limites do artigo 67 da Lei nº 14.133/21; **3)** excluir a exigência de Registro ou Inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho

Regional de Química, pois incompatível com o objeto; **4)** inserir a possibilidade de aplicação do empate ficto em benefício das empresas de pequeno porte, na forma da lei; **5)** conformar a exigência de capital social mínimo a ser demonstrado à razão de até 10% (dez por cento) do valor estimado para o período de 12 (doze) meses de contratação; **6)** excluir a requisição de Plano de Recuperação das empresas em Recuperação Judicial, limitando-se a exigir, como requisito de habilitação econômico-financeira, apenas e tão somente a documentação prevista no artigo 69 da Lei 14.133/21; **7)** remover a exigência, na fase de habilitação, de prova de que o responsável técnico integra o quadro permanente na data prevista para entrega da proposta, limitando-se ao quanto admitido pelo inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21; **8)** organizar o procedimento licitatório na sequência convencional dos incisos I a VII do artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/21, pois desarrazoada a pretensão de posicionar a fase de habilitação antes das etapas de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Silvia Cristina Monteiro Moraes
Conselheira Substituta – Auditora